

RECURSO CÍVEL Nº 5097218-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: AMELIA LUIZA DA SILVA MIRANDA (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA. DESFALQUES EM CONTA DO PASEP. PEDIDO DE REVISÃO DO SALDO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO E DA PRESCRIÇÃO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. MERO INCONFORMISMO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM INSTÂNCIA RECURSAL. JULGAMENTO QUE NÃO PADECE DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5097218-31.2024.4.02.5101

510015688153 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5097218-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: AMELIA LUIZA DA SILVA MIRANDA (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração tempestivos opostos pela parte autora contra o julgamento colegiado de **evento 26**, que alega ser contraditório. Pede-se o saneamento do vício, bem como o prequestionamento dos dispositivos alegadamente violados.

VOTO

Pela leitura das razões recursais, vê-se que os argumentos delineados pela parte embargante, no sentido de que o julgamento da Turma é contraditório, apenas demonstram seu inconformismo com o desprovimento do recurso inominado. Não há, por outro lado, contradição a sanar.

No mais, quanto ao prequestionamento, assevero que os dispositivos apontados nos embargos não restaram violados, diante da fundamentação esboçada na decisão recorrida.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes.

5097218-31.2024.4.02.5101

510015688152 .V2